Docusign Envelope ID: 540F857C-A597-4D77-BE10-10510502FAC4

# 刻刻在雲股份有限公司
# 聘僱合約書

刻刻在雲股份有限公司（以下稱「甲方」）擬自 2025 年 9 月 22 日起聘僱黃柏儒（以下稱「乙方」），且乙方亦同意接受聘僱，雙方協議訂定以下條款，以茲遵守

**1. 職務與職位**

乙方的職位為 Engineer 。甲方得視公司發展、業務需要、乙方專長及工作狀況，調整之。

**2. 試用期間**

乙方試用期間為三個月，試用期間內或期滿時，乙方如經甲方考核不合格或有違反合約或相關工作規則之情況，甲方得立即終止本合約。

**3. 薪資暨福利**

(1) 乙方之薪資為每月新台幣 78,000 元整（包含新台幣 3,000 元之免稅伙食津貼），於每月月底給付。

(2) 甲方每年將發放相當於兩個月薪資之年終獎金，發放時間為農曆年前，發放時需在職。如到職未滿一年者，依據前一年度到職天數比例計算。甲方並得視營運狀況，另提供分紅獎金予乙方。

(3) 薪資相關事項依甲方公司章程與內部管理規章或發放規則辦理。乙方同意薪資及獎金應加以保密，不得洩漏或告知予第三人。

(4) 乙方得享有之福利，依甲方內部管理規章及職工福利委員會相關規定辦理。

**4. 工時與休假**

每日工作時數為 8 小時，上班時間為上午 9:00 到下午 18:00，包含 1 小時午休，依管理辦法調整彈性上班時間。其他差勤規定按照甲方「出勤管理辦法」辦理，但客服部門因職務內容特殊，將視實際情形調整上班時間。給假原則依甲方所制定之「同仁請休假辦法」規範管理。

**5. 告知義務**

乙方於簽訂本合約書時，應告知甲方其對他人所負法令上或契約上不得使用、洩漏或交付上述智慧財產權之義務。如對他方負有一定期間、一定工作領域不得為特定行為者，亦應先告知甲方。

**6. 保密義務**

(1) 乙方保證於受雇期間應以善良管理人之注意義務，維持甲方機密資訊之機密性，並依以下各項規定盡保密之義務：

（a） 機密資訊：係指乙方於受雇期間開發、蒐集、持有、知悉甲方或其關係企業所有或持有之資訊，以及甲方或其關係企業依契約或法令(如個人資料保護法等)對第三人應負保密義務之內容。包含但不限於：產品資料（如：設計、圖樣、說明、規格、計劃圖表、原始程式、程式流程、開發時程）、市場資料（如：競爭者分析、客戶資料、定價政策、估價程序、授權或被授權之資訊及產品行銷計畫）、營運資料（如：銷售金額及數量、計帳簿、財務報表、人事管理）、個人資料（如：所有客戶或廠商之姓名（名稱）、出生年月日、身分證統一編號、特徵、婚姻、家庭、教育、職業、財務情況或財務資料、社會活動及其他足資識別該個人之資料）及其他因秘密性而具有實際或潛在經濟價值且甲方已採取合理之保密措施之資訊。前述保密資料之形式包含紙本、電子檔或其他媒體形式。

Docusign Envelope ID: 540F857C-A597-4D77-BE10-10510502FAC4

（b） 乙方保證於任何情形下，絕不以口頭、書面、影印、複製、攝影、傳閱或其他任何行為或方式，使於第三人或使第三人知悉機密資訊，但同時任職於公司內，為職務需要而有使用應保密資料必要之同仁則不在此限。

（c） 乙方承諾於知悉第三人以非法方式獲取並 / 或揭露任何機密資訊時，儘速通知甲方採取適當之措施，以避免損失擴大。

（d） 乙方於離職時，應立即停止使用所有機密資訊，並將所有持有之機密資訊或含有機密資訊之任何資訊，不論其形式為書面或電子檔，悉數交還甲方或其關係企業，或切結銷毀之；且於離職後，不得以有償或無償之方式，直接或間接使第三人知悉、持有或使用該機密資訊。

（e） 非經乙方前僱主或他人之書面授權，乙方保證於甲方處受雇期間，絕不引用或使用任何專屬於乙方前僱主或他人之機密資訊，且絕不將他人之機密資訊揭露予甲方使用。

（f） 若乙方於受雇期間違反本條規定者，應依甲方之內部規章或工作規則處理，情節嚴重時，甲方並得立即終止本合約，並按照本合約第十二條辦理。本條義務於本合約解除、終止或屆滿後仍繼續有效。

**7. 智慧財產權**

(1) 乙方於受僱期間，就其職務上或與職務有關所產生之創作及未完成之創作，無論為獨立創作或與他人共同創作，其智慧財產權均屬於甲方所有，並承諾不對甲方、其關係企業及被授權人行使著作人格權。

(2) 乙方於工作時間、利用甲方之設備、設施、受甲方指示或依據甲方之資訊創作之產出，均屬前項職務上之創作。若乙方於受僱期間內，認為該創作非屬本條之職務上創作，應於創作完成後七日內以書面告知甲方，由雙方協商確認。否則即視為本條之職務上創作。

(3) 乙方保證其於受僱期間所為之一切創作，均係由其自行創作，並未侵害他人之智慧財產權。若甲方因乙方之侵權行為遭第三人請求、索賠、提出民、刑事訴訟或主張任何法律上之權利，乙方應賠償甲方因此所生之全部損失與費用，且甲方得立即終止本合約。

**8. 服務基準**

乙方執行甲方指派之職務時，應遵守甲方本合約、工作規則及內部規章（包括到職前訂定及到職後修改者）及甲方之指示，並應盡力保護甲方之利益，不得從事任何違反法令或不利甲方之工作或活動。

**9. 法律程序協力義務**

乙方同意於在職期間或離職後，為涉及甲方權利或爭議之處理，包含但不限於權利取得、上訴、或其他法律程序提供適當之協助。

**10. 競業禁止**

(1) 乙方於受雇期間，非經甲方事前書面同意，不得有以下行為：

（a） 為與甲方業務相同、類似或競爭之公司、商號或個人（以下稱「競爭廠商」）之受僱人、受任人或顧問。

（b） 以自己或利用他人名義從事、經營或投資(包括直接投資、間接投資或任何其他投資形式)競爭廠商。

(2) 乙方同意自甲方離職之日起二年期間內，未經甲方同意(a)不得為自己或他人經營與甲方直接競爭之商品或服務，或為上述商品或服務提供顧問或諮詢；且(b)不得從事或受雇於與甲方之商品或服務相同或近似之工作。但本項應於雙方於書面約定補償金時始生效力。

**11. 禁止招攬條款**

乙方於任職時或離職後兩年內不得挖角甲方或其關係企業之在職員工至甲方之競爭對手處任職。

Docusign Envelope ID: 540F857C-A597-4D77-BE10-10510502FAC4

**12. 違約罰則**

乙方違反本合約約定時，應負擔相關法律責任，並應賠償甲方因此所受之損害，包括且不限於律師費。

**13. 終止或解除**

(1) 除本合約另有約定外，任一方欲終止或解除聘僱關係時，應按照「勞動基準法」及相關工作規則及內部規章辦理。

(2) 雙方合約關係終止日前，乙方應將屬於甲方或其關係企業所有或於聘僱期間所產出或持有的任何裝置、紀錄、數據、報告、提案、清冊、信件、圖檔、草圖、資料、設備或其他文件、財產或前述之重製物返還甲方。

**14. 其他**

(1) 本合約如有任何變動，應由甲、乙雙方協議後以書面訂定之。

(2) 本合約部分條款依法認定無效，其他條款仍應繼續有效。

(3) 本合約如有未盡事項，概依中華民國之勞動基準法及其他相關法令辦理。因本合約所生之爭議，雙方同意本誠信原則協商之，協商不成而涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

(4) 本合約壹式貳份，由雙方各執乙份為憑。

**立合約書人**

甲方：刻刻在雲股份有限公司
統一編號：83505744
地址：台北市南港區昆陽街 16 號 14 樓
電話：(02)2655-7557

乙方：
身分證字號：P123878394
地址：雲林縣虎尾鎮安慶里民主十路48-1號
電話：0987-060100

西　元　2　0　2　5　年　8　月　6　日